

Acuerdo Marco Irrevocable de Protección de Comisiones

IMFPA | RSK-IMFPA-03

El presente Acuerdo se celebra en la fecha indicada a continuación entre el Principal, los Beneficiarios indicados en el Anexo A y, a efectos de reconocimiento, el Agente Pagador (cada uno, una «Parte»), en relación con la Operación descrita a continuación.

FECHA DEL ACUERDO

N.º DE REFERENCIA

LUGAR

CONTRATO BASE /
REF. SPA

PRINCIPAL

RAZÓN SOCIAL

N.º DE REGISTRO

DOMICILIO SOCIAL

REPRESENTADA POR

Calidad del Principal:

☐ Vendedor

☐ Comprador

PAÍS

CARGO

OPERACIÓN

PRODUCTO / MATERIA
PRIMA

CANTIDAD POR
EMBARQUE

PERÍODO DE ENTREGA

CANTIDAD TOTAL

INCOTERMS

01 Objeto

- 1.1 Los Beneficiarios han presentado, negociado o contribuido de otro modo a la Operación. El Principal desea asegurar, de forma irrevocable, las comisiones que se les adeudan, y los Beneficiarios confían en este Acuerdo para continuar apoyando la Operación.
- 1.2 «Operación» significa la compraventa descrita anteriormente, junto con todo contrato, embarque, pedido, renovación, prórroga, modificación o sustitución entre el Principal, la contraparte y sus respectivas filiales, sucesores o designados, cualquiera que sea su estructura.

02 Comisiones

- 2.1 El Principal pagará a cada Beneficiario la comisión indicada en el Anexo A por cada embarque, entrega o pago realizado en el marco de la Operación, durante toda su vigencia y cualquier renovación o prórroga.

ANEXO A: BENEFICIARIOS Y COMISIONES

BENEFICIARIO (EMPRESA)	FUNCIÓN	COMISIÓN (% O USD POR UNIDAD)	PAÍS

- 2.2 Las comisiones son exigibles en su totalidad, sin compensación, deducción ni retención, en la moneda de la Operación salvo pacto en contrario, y se devengan al recibir el Principal el pago de cada embarque.

03 Mecanismo de Pago y Agente Pagador

3.1 Las comisiones se pagarán a través del Agente Pagador indicado a continuación, quien desembolsará la comisión de cada Beneficiario directamente de los fondos de cada pago dentro de **tres (3) días hábiles bancarios** desde la recepción de los fondos, conforme a las instrucciones de pago anexas a este Acuerdo.

AGENTE PAGADOR
(BANCO / BUFETE)

DIRECCIÓN

PAÍS

CUENTA / REFERENCIA

SWIFT / BIC

3.2 El Principal instruye al Agente Pagador de forma irrevocable y no modificará, retrasará ni cancelará dichas instrucciones sin el consentimiento escrito de todos los Beneficiarios. Si ningún Agente Pagador actúa, el Principal pagará directamente a los Beneficiarios dentro del mismo plazo.

04 Irrevocabilidad y Protección

- 4.1 Este Acuerdo es irrevocable y no podrá terminarse, modificarse ni renunciarse salvo por escrito firmado por todas las Partes. Obliga al Principal, sus filiales, sucesores, cesionarios, designados y herederos.
- 4.2 Los derechos de los Beneficiarios se extienden a todo negocio entre el Principal, la contraparte y sus filiales que derive de la Operación, incluidos los negocios repetidos, posteriores y de sustitución, y los negocios concluidos por medio de terceros o nuevas entidades.
- 4.3 Los derechos derivados de este Acuerdo subsisten tras el vencimiento, la terminación, la cesión o el incumplimiento del contrato subyacente, salvo que este se deba a un incumplimiento doloso del propio Beneficiario.

05 Confidencialidad y No Elusión

5.1 Las Partes mantendrán confidencial este Acuerdo y toda la información relativa a la Operación, y no eludirán a ningún Beneficiario. Cualquier Acuerdo de No Elusión y No Divulgación independiente entre las Partes se aplica adicionalmente.

06 Mora y Recursos

- 6.1 Los importes vencidos devengan intereses al ____ % **anual** desde la fecha de vencimiento hasta el pago. La Parte incumplidora asumirá los costos razonables de asesoría jurídica y cobranza.
- 6.2 Cada Beneficiario podrá solicitar medidas cautelares y el cumplimiento específico, además de cualquier otro recurso.

07 Vigencia

7.1 Este Acuerdo entra en vigor con la firma y permanece vigente durante la Operación y cualquier renovación o prórroga y, en todo caso, por no menos de **cinco (5) años**.

08 Ley Aplicable y Solución de Controversias

8.1 Este Acuerdo se rige por la ley indicada a continuación. Las controversias se discutirán primero de buena fe durante treinta (30) días y, a falta de acuerdo, se resolverán definitivamente según lo indicado a continuación.

LEY APLICABLE

REGLAS DE ARBITRAJE /
TRIBUNALES

SEDE / JURISDICCIÓN

IDIOMA DEL
PROCEDIMIENTO

09 Disposiciones Generales

- 9.1 Este Acuerdo constituye el acuerdo íntegro sobre su objeto. Si alguna disposición fuera inválida, el resto permanecerá vigente.
- 9.2 Podrá firmarse en varios ejemplares y mediante firma electrónica o copia escaneada, cada uno considerado un original.

10 Firmas

Suscrito por los representantes debidamente autorizados:

PRINCIPAL: NOMBRE	_____	BENEFICIARIO: NOMBRE	_____
CARGO	_____	CARGO	_____
FECHA	_____	FECHA	_____

PRINCIPAL: FIRMA Y SELLO

BENEFICIARIO: FIRMA Y SELLO

Reconocido por el Agente Pagador:

AGENTE PAGADOR: NOMBRE, FECHA, FIRMA Y SELLO

